

1508189-52.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508189-52.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508189-52.2021.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3085418/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADRIANO RICARDO SILVA DA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

ADRIANO RICARDO SILVA DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 10h20,5 na Avenida Orvalho do Sol, altura do numeral 100, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como cânhamo ou maconha, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais militares, em patrulhamento de rotina quando avistaram o acusado na companhia de Lucas de Oliveira Barbosa aparentemente fazendo uso de entorpecente. Ao avistar a viatura, o acusado arremessou longe um objeto que tinha consigo, que foi apreendido e verificou-se ser maconha. Considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida e a condição de usuário assumida pelo acusado, verifica-se que ele a possuía para seu consumo pessoal.

Sem direito o réu aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 72/3. Após a citação do réu (fls. 94) e apresentação de defesa oral (fls. 139) a denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2022. Durante a instrução ouviu-se duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu absolvição pela atipicidade da conduta em razão da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06.

Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 4), laudo químico toxicológico (fls. 66/8) e prova oral. A autoria é certa.

Com efeito, o policial militar Ricardo Borges Fernandes na delegacia disse que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram dois indivíduos no local dos fatos fazendo uso do que parecia ser substância entorpecente (maconha), procederam abordagem e identificaram os indivíduos como Adriano Ricardo Silva Da Cunha e Lucas De Oliveira Barbosa. Contou que, ao avistarem a viatura, Adriano arremessou longe um tablete que aparentava ser de substância entorpecente enquanto Lucas permaneceu no local e confessou que fazia uso de maconha juntamente com seu amigo. Esclareceu que detiveram Adriano e Lucas e conseguiram recuperar a droga descartada. Em juízo disse que o réu em companhia de outro indivíduo se levantou com a chegada da equipe e descartou a droga que estava consumindo. Fizeram a abordagem e recuperaram a droga.

O policial militar Valter Pereira De Barros Junior na fase administrativa disse que abordaram e identificaram os indivíduos, Adriano Ricardo Silva Da Cunha e Lucas De Oliveira Barbosa. Esclareceu que, ao avistarem a viatura, Adriano arremessou longe um tablete que aparentava ser de substância entorpecente enquanto Lucas permaneceu no local e confessou que fazia uso de maconha juntamente com seu amigo. Contou que detiveram Adriano e Lucas e conseguiram recuperar a droga descartada. Em juízo disse que estavam em local conhecido por consumo de drogas. O réu se levantou com a chegada da equipe e dispensou a maconha na via, fizeram a abordagem.

O réu optou pelo silêncio na fase policial. Em juízo admitiu que estava consumindo a droga quando chegou a guarnição. Dispensou a droga que caiu em seu pé e foi abordado pelos policiais.

Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, pois, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, vale lembrar que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime de conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização"(STJ; HC 90090/DF; Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; DJe 01/02/2010). Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário

realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Pontuo que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno ADRIANO RICARDO SILVA DA CUNHA como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA